

CONVENÇÃO COLETIVA 2025 - 2026 DE TRABALHO

PAULISTA
ABREU E LIMA
IGARASSU
ITAPISSUMA
ILHA DE ITAMARACÁ

**Cláusulas negociadas que podem
ajudar na administração de sua Empresa:**

- REPIS – Regime Especial de Salários para MEIs - MEs – EPP;
- Controle alternativo de jornada de trabalho;
- Banco de horas;
- Trabalho em domingos e feriados;
- Pagamento de vale transporte alternativo;
- Jornadas especiais de trabalhos;
- Jornada de trabalho: Semana espanhola.

ATENÇÃO:
Contribuição obrigatória

A contribuição Assistencial Negocial Patronal está atrelada ao custeio das negociações coletivas e foi aprovada em assembleia geral da categoria. **O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o Tema 935 de Repercussão geral, decidindo pela obrigatoriedade de seu pagamento para toda categoria.**

CCT 2025 - 2026

Índice

CCT 2025 - 2026



Contatos:

E-mail: contato@sindnorte.com.br

E-mail Núcleo Jurídico:

juridico@sindnorte.com.br

Unidade Paulista: 81 3371-8119 –
81 99248-7566

Unidade Igarassu: 81 99174-8025

Unidade Olinda: 81 99248-8540

Núcleo Jurídico: 81 99248-8540

Nossos Endereços

Sede: Rua Epitácio Pessoa, 04, Centro
Paulista, PE.

Unidade Igarassu: Av. Joaquim Nabuco,
134, Centro, Igarassu, PE.

Unidade Olinda: Av. Carlos de Lima
Cavalcante, 1135, 2º andar - Bairro Novo,
Olinda - PE

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA BASE.....	1
CLÁUSULA SEGUNDA –	
ABRANGÊNCIA.....	1
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS EMPRESAS	
ATINGIDAS.....	1
CLÁUSULA QUARTA - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL –	
REPIS.....	1-3
CLÁUSULA QUINTA - EMPRESAS NÃO ATINGIDAS PELO	
REPIS.....	3
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE	
SALARIAL.....	4
CLÁUSULA SÉTIMA - DA MORA	
SALARIAL.....	4
CLÁUSULA OITAVA - MENOR	
APRENDIZ.....	4
CLÁUSULA NONA - DOS CHEQUES SEM FUNDOS, CARTÕES DE	
CRÉDITO, VALES E CONVÊNIOS.....	5
CLÁUSULA DÉCIMA - SERVIÇOS	
GERAIS.....	5
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –	
COMISSIONISTA.....	5
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERCENTUAL DE	
COMISSÕES.....	5-6
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPROVANTES DE	
PAGAMENTO.....	6
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESCRIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES	
DOS COMISSIONISTAS.....	6
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADIANTAMENTO DO	
13º.....	6
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SERVIÇOS DE ENTREGA E	
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE	
MERCADORIA.....	6-7
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - QUEBRA DE	
CAIXA.....	7
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FISCAL DE	
LOJA.....	7
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ADICIONAL DE	
INSALUBRIDADE.....	7-8
CLÁUSULA VIGÉSIMA - INDENIZAÇÃO	
ADICIONAL.....	8
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE	
LANCHES.....	8
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AJUDA	
ALIMENTAÇÃO.....	8-9
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VALE	
TRANSPORTE.....	9
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	
FAMILIAR – PAF.....	9-13
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ANOTAÇÕES DA	
CTPS.....	13
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO DE NOVOS	
EMPREGADOS.....	14
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS E	
COMISSIONISTAS, CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º.....	14
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DIFERENÇAS NAS VERBAS	
RESCISÓRIAS.....	14
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE	
TRABALHO/PRAZO.....	14-15

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA.....	15
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CARTA DE APRESENTAÇÃO.....	15
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA DISPENSA DO AVISO.....	15
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA.....	15
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO A TEMPO PARCIAL (PART TIME).....	15-16
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA RESCISÃO.....	16
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DAS GARANTIAS DA EMPREGADA GESTANTE.....	16
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DA ESTABILIDADE DO PAI.....	16
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DO APOSENTADO.....	17
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ADOÇÃO DE MENORES.....	17
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DA CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	17
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DE VENDAS A PRAZO.....	17
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DAS HORAS EXTRAS/DO ADICIONAL NOTURNO.....	17-18
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS/ DAS HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS.....	18-19
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DESCANSO E REFEIÇÕES.....	19
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DESCANSO SEMANAL.....	20
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DO CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO / PONTO ALTERNATIVO.....	20
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE.....	20
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DOS EMPREGADOS ESTUDANTES.....	20
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DIA DO COMERCÍARIO.....	21
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FUNCIONAMENTO DO COMERCIO EM DOMINGOS E FERIADOS.....	21-23
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DO ASSENTO DO LOCAL DE TRABALHO.....	23
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – UNIFORME.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – CIPA.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - DO ATESTADO MÉDICO OCUPACIONAL.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ATESTATO MÉDICO ODONTOLÓGICO.....	24
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - GARANTIA DO EMPREGADO ACIDENTADO.....	24-25
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DA LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS.....	25
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DA SINDICALIZAÇÃO.....	25

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DAS GARANTIAS SINDICAIS.....	25
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL.....	25-26
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - DAS MENSALIDADES SINDICAIS.....	26
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	27
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO PROFISSIONAL.....	28
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO.....	28
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SESC E SENAC.....	29
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO.....	29
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - DAS DIVERGENCIAS.....	29
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - TELETRABALHO.....	29-30



NÚCLEO JURÍDICO

A segurança que sua empresa precisa!

Profissionais capacitados para atendê-lo em diferentes especialidades:

Trabalhista

Código de Defesa do Consumidor

Jurídica Cível

Tributária e
Administrativa

Empresarial

Previdenciário

Maria da Penha

Família

Contratos

CONTATO

81 992488540 (Whatsapp)
juridico@sindnorte.com.br

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE001240/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/10/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR062009/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 13623.204898/2025-74
DATA DO PROTOCOLO: 07/10/2025

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO E SERVICOS DO EIXO NORTE, CNPJ n. 03.575.146/0001-53, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MILTON TAVARES DE MELO JUNIOR;

E

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DAS CIDADES DO PAULISTA, CNPJ n. 04.123.506/0001-49, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FABIO JOSE MAGALHAES PORTO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026 e a data-base da categoria em 01º de julho.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS NO COMERCIO EM GERAL E SERVICOS**, com abrangência territorial em **Abreu e Lima/PE, Igarassu/PE, Ilha de Itamaracá/PE, Itapissuma/PE e Paulista/PE**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS EMPRESAS ATINGIDAS

São atingidas pelos termos deste instrumento coletivo os empregados das **EMPRESAS** do segmento do **COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS

REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL (REPIS) PARA MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), MICROEMPRESAS (ME) – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

Objetivando dar tratamento diferenciado e favorecendo o MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conceituadas na Lei Complementar nº 128/2008, 123/2006 e 155/2016, fica instituído o REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL – REPIS, que se regerá pelas normas e condições contidas neste instrumento.

O REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL – REPIS impõe tratamento diferenciado ao MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, as MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) do segmento do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Fica estabelecido para as empresas atingidas e certificadas pelo REPIS – REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL, salário normativo para os funcionários a **partir DE 1º DE JULHO DE 2025, DE R\$ 1.550,00 (HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).**

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Considera-se para os efeitos desta cláusula, a pessoa jurídica que aufera receita bruta anual, atualmente nos seguintes limites, conforme disciplinado na Lei complementar 128/2008, Micro empreendedor Individual (MEI) aquela com faturamento igual ou inferior a R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), 139/2011: Microempresas (ME) aquela com faturamento igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) aquela com faturamento superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), devendo tais limites serem estendidos na hipótese de alteração da referida lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Para adesão ao REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL – REPIS, as empresas no caput e parágrafo 2º desta cláusula, deverão requerer a expedição de CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS à sua entidade patronal, o SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO EIXO NORTE – SINDNORTE, através do e-mail: contato@sindnorte.com.br ou site: www.sindnorte.com.br, que realizará todo procedimento e acompanhamento para emissão do mesmo, cujo modelo de requerimento a ser enviado estará disponível no portal da entidade patronal www.sindnorte.com.br, bem como, a solicitação online do REPIS.

A primeira etapa consistirá no preenchimento do formulário para adesão ao REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS, que poderá ser realizado por meio de formulário eletrônico disponível em nosso site, ou através de formulário em PDF também disponível no site, o qual poderá ser preenchido e assinado digitalmente ou de forma manual, devendo obrigatoriamente estar assinado por sócio da empresa responsável, procurador legal, e/ou contador, e declarando que cumprirá integralmente a presente Convenção Coletiva de Trabalho.

A falsidade de declaração, uma vez constatada, ocasionará o desenquadramento da empresa no REPIS, sendo imputada à empresa requerente o pagamento de diferenças salariais existentes.

Atendidos os requisitos do caput, as empresas receberão CERTIDÃO DE ADESÃO AO REPIS 2025/2026 firmada pela entidade sindical patronal, com validade a partir de 01/07/2025, até o término da validade da presente norma.

O Sindicato Patronal informará ao Sindicato Laboral através do e-mail: financeiro@sindcompaulista.com.br o nome e CNPJ de todas as empresas certificadas ao REPIS.

DA SOLICITAÇÃO DE REPIS VIA PORTAL DO SINDNORTE:

Acessar o site oficial do Sindnorte, disponível no endereço eletrônico www.sindnorte.com.br

-Localizar e clicar na opção “REPIS” e, em seguida, selecionar “Solicite REPIS”;

-Preencher integralmente o formulário eletrônico, informando os dados da empresa, do sócio responsável e do contador;

Após o correto preenchimento e cadastro da solicitação, o site exibirá na tela uma confirmação da solicitação com o número de protocolo;

O Sindnorte entrará em contato com a empresa solicitante, utilizando os dados informados no cadastro, para dar prosseguimento ao processo de análise e emissão do REPIS.

DA OPÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO FORMULÁRIO POR PORTAL:

-Acessar o site oficial do Sindnorte, disponível no endereço eletrônico www.sindnorte.com.br;

-Localizar e clicar na opção “REPIS” e, em seguida, selecionar “BAIXE O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DO REPIS”;

-Baixar o arquivo, preencher integralmente o formulário eletrônico, informando os dados da empresa, do sócio responsável e do contador e coletar as assinaturas exigidas;

-Encaminhar o formulário devidamente preenchido para o e-mail contato@sindnorte.com.br

PARÁGRAFO QUARTO- Para todos os efeitos legais, inclusive, em atos homologatórios de rescisão de contrato de trabalho e comprovação perante a Justiça Federal do Trabalho do direito ao pagamento dos salários de admissão previstos nesta cláusula, a prova do empregador se fará mediante apresentação da referida **CERTIDÃO DE ADESAO**. Tal documento constituirá prova plena e suficiente da regularidade da adesão às condições pactuadas.

PARÁGRAFO QUINTO:

O NOVO PISO SALARIAL pactuado nesta cláusula assegura a compensação de todos os aumentos, reajustes, adiantamentos e abonos espontâneos ou compulsórios, concedidos após 1º de JULHO de 2025, ressalvados os não compensáveis tais como: o término de aprendizagem; implemento por idade; promoção por antiguidade ou merecimento; transferência do cargo, função, estabelecimento ou de localidade; e equiparação determinada por sentença transitada em julgado, definidos item XII da instrução nº 01/82 do TST, os quais deverão ser preservados.

CLÁUSULA QUINTA - EMPRESAS NÃO ATINGIDAS PELO REPIS

Fica estabelecido, a partir de 1º de JULHO de 2025, um salário normativo das empresas não enquadradas no REPIS, para a categoria profissional, NO VALOR DE R\$ 1.740,00 (hum mil setecentos e quarenta reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Para os novos empregados admitidos após o dia 1º de JULHO de 2025, o salário normativo admissional será de R\$1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais), por mês, até dia 31 de dezembro de 2025, valor que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 passará a ser de R\$ 1.648,00 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais), valores que têm como limite os primeiros 120 (cento e vinte) dias de duração dos contratos de emprego.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

O NOVO PISO SALARIAL tem caráter de transação livremente pactuada, baseada no permissivo constante do art.10 da Lei nº 10.192/2001.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O NOVO PISO SALARIAL pactuado nesta cláusula assegura a compensação de todos os aumentos, reajustes, adiantamentos e abonos espontâneos ou compulsórios, concedidos após 1º de JULHO de 2025, ressalvados os não compensáveis, tais como: o término de aprendizagem; implemento de idade; promoção por antiguidade ou merecimento; transferência do cargo, função, estabelecimento ou de localidade; e equiparação determinada por sentença transitada em julgado, definidos item XII da instrução n. 01/82 do TST, os quais deverão ser preservados.

PARÁGRAFO QUARTO: ABONO ESPECIAL

As empresas não enquadradas no REPIS de que se trata esta cláusula, concederão aos seus empregados um ABONO ESPECIAL no valor de R\$ 303,00 (trezentos e três reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas iguais de R\$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), devendo os pagamentos serem efetuados nos meses de outubro e novembro/2025 (referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2025), nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Abono este, que não integra a remuneração do empregado, não se incorporar ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário.

PARÁGRAFO QUINTO: ABONO ESPECIAL REPIS

As empresas certificadas no REPIS de que se trata esta cláusula, concederão aos seus empregados um ABONO ESPECIAL no valor de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas iguais de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), devendo os pagamentos serem efetuados nos meses de outubro e novembro/2025 (referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2025), nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Abono este, que não integra a remuneração do empregado, não se incorporar ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE SALARIAL

As empresas representadas pelo **SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO E SERVIÇOS DO EIXO NORTE - SINDNORTE** concederão aos seus empregados que auferiram salário superior aos PISOS SALARIAIS previstos nas cláusulas 4ª e 5ª, um reajuste salarial, a partir de 1º (primeiro) de JULHO de 2025, mediante a aplicação do percentual de 5,50% (cinco vírgula cinquenta por cento), calculados sobre os salários vigentes em 1º de JULHO de 2025.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

As diferenças salariais referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025 serão quitadas em 02 (duas) parcelas iguais, a título de **abono especial**, a serem pagas nos meses de outubro e novembro de 2025.

O referido abono possui natureza indenizatória, não integrando a remuneração do empregado, não se incorporando ao contrato de trabalho e não constituindo base de incidência de quaisquer encargos trabalhistas ou previdenciários, conforme dispõe o art. 457, §2º, da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

O REAJUSTE SALARIAL tem caráter de transação livremente pactuada, baseada no permissivo constante do art.10 da Lei nº 10.192/2001.

As diferenças salariais dos meses de julho, agosto, setembro/2025 serão pagas em 2 (duas) parcelas iguais a título de abono especial a ser pago nos meses de outubro e novembro/2025, **nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT. Abono este, que não integra a remuneração do empregado, não se incorporar ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário.**

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MORA SALARIAL

A remuneração deverá ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, em conformidade com o **art. 459, §1º da CLT.**

SALÁRIO ESTÁGIO/MENOR APRENDIZ

CLÁUSULA OITAVA - MENOR APRENDIZ

O MENOR APRENDIZ de empresa do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS atingida por este Instrumento Coletivo, terá garantida a percepção da remuneração salarial mínima mensal no valor equivalente a 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO condicionado, porém, à proporcionalidade das horas trabalhadas, em atenção ao limite máximo estipulado em lei (06horas/diárias), bem como o registro na sua CTPS e demais garantias legais (FGTS, PREVIDÊNCIA, etc.). Respeitando-se sempre, a legislação ordinária normatizadora do trabalho do menor, nos termos da Lei 10.097 de 12.12.00, regulamentada pelo Decreto 5.598 de 01.12.05.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

No caso do menor que vier atingir a maioria e já perceba salário superior ao mínimo nacional vigente, lhe será garantida a manutenção desse salário.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Ficam resguardadas as condições mais benéficas, advindas da livre pactuação salarial.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA NONA - DOS CHEQUES SEM FUNDOS, CARTÕES DE CRÉDITO, VALES E CONVÊNIOS

É vedada a empresa descontar dos salários dos seus empregados as importâncias correspondentes a cheques sem fundos, cartões de crédito, "vales" e convênios recebidos de clientes, desde que os empregados tenham cumprido as normas da empresa, expedidas por escrito, quanto às cautelas para recebimento.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA DÉCIMA - SERVIÇOS GERAIS

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE, poderão contratar empregados para exercer a função de SERVIÇOS GERAIS com PISO SALARIAL EQUIVALENTE ao SALÁRIO MÍNIMO nacional vigente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Compreendem-se como atribuições de SERVIÇOS GERAIS, as de higiene e limpeza do estabelecimento, com organização de mercadorias (excetuando-se a função de estoquista), serviços externos de busca e entrega de documentos em geral além de pagamentos na rede bancária.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Fica vedado o desvio de função e atividades dos empregados contratados com as atribuições de SERVIÇOS GERAIS. Respondendo o empregador pela diferença salarial, se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMISSIONISTA

Os empregados que perceberem salários mistos (salário fixo + comissões), e os comissionistas (comissões), não poderão perceber remuneração inferior ao PISO SALARIAL da Categoria Profissional mensalmente, como garantia mínima.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Fica vedada a utilização de vendedores e/ou comissionistas nos serviços de carregamento e descarregamento de mercadorias.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os MEI, MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, devidamente certificados pelo REPISE, devido a sua peculiaridade, será permitido a arrumação do estoque por vendedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERCENTUAL DE COMISSÕES

Os empregados de uma mesma empresa, com mais de 180 (cento e oitenta) dias de trabalho atuando no mesmo ramo de atividade do comércio, não poderão perceber percentual de comissões diferenciadas, excetuando-se os casos de prêmios por incentivos às vendas e/ou vantagens pessoais conquistadas por cada empregado individualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS com mais de 10 (dez) empregados fornecerão comprovantes de pagamento de salário em formulário próprio, contendo identificação do empregador, nome e função do empregado, indicando detalhadamente as importâncias pagas, descontos efetivados, montantes e contribuições recolhidas ao FGTS e INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESCRIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DOS COMISSIONISTAS

O total mensal da remuneração percebida pelos comissionistas nos últimos 12 (DOZE) meses será obrigatoriamente relacionado no verso de rescisão contratual, servindo de base para a apuração dos cálculos rescisórios e indenizatórios.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 13º SALÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADIANTAMENTO DO 13º

O total mensal da remuneração percebida pelos comissionistas nos últimos 12 (DOZE) meses será obrigatoriamente relacionado no verso de rescisão contratual, servindo de base para a apuração dos cálculos rescisórios e indenizatórios.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Nos casos de demissão do empregado, em data posterior ao período de gozo de férias, será facultado ao empregador efetuar o desconto do valor anteriormente pago a título de antecipação de 13º salário proporcional.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SERVIÇOS DE ENTREGA E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MERCADORIA

O empregado que efetuar movimentação interna de mercadoria na função de operador de empilhadeira ou efetuar entrega de mercadorias, para empresa do COMÉRCIO E SERVIÇOS, utilizando para tanto veículo leve de até 2.800 (dois mil e oitocentos) quilos, fará jus ao acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o salário mensal, a título de gratificação, a qual terá natureza indenizatória e será devida apenas nos meses que houver prestação de serviços de movimentação interna de mercadoria na função de Operador de Empilhadeira ou entrega de mercadorias em veículo motorizado pelo empregado, nas condições aqui convencionadas.

PARÁGRAFO ÚNICO:

O empregado que efetuar entrega de mercadorias, para empresa do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS, utilizando para tanto veículo acima de 2.800 (dois mil e oitocentos) quilos, fará jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o salário mensal, a título de gratificação, a qual terá natureza indenizatória e será devida apenas nos meses que houver prestação de serviços de entrega de mercadorias em veículo motorizado pelo empregado, nas condições aqui convencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - QUEBRA DE CAIXA

Para o empregado, que exercer a função de caixa, fica garantida a gratificação de quebra-de-caixa, que será no importe de 10% (dez por cento) do salário normativo admissional da categoria, previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho. E para as empresas aderentes ao REPIS, o pagamento de 10% (dez por cento) de quebra de caixa será o salário pactuado do Regime Especial de Piso Salarial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A conferência dos valores do caixa será sempre realizada na presença do respectivo operador e, se houver impedimento por parte da empresa, ficará aquele isento de qualquer responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

As empresas que não descontam de seus empregados as eventuais diferenças de caixa, não estão sujeitas ao pagamento por "quebra de caixa", previsto no *caput* desta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O empregador, para que venha a descontar as diferenças de caixa porventura ocorridas, deverá comunicar por escrito aos empregados que irão exercer tal função, do risco que assumem e da possibilidade de desconto de qualquer diferença que possa ser identificada quando da apuração do caixa e que a QUEBRA DE CAIXA é a contrapartida para que assumam tal risco e é devida enquanto estiver no exercício daquela função.

PARÁGRAFO QUARTO:

O empregador deverá efetuar a conferência diária dos caixas, na presença do empregado que seja responsável pela função. Sendo vetado o desconto de diferenças apuradas sem a presença do empregado no ato da conferência do caixa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FISCAL DE LOJA

O empregado que prestar serviços de fiscalização interna ou externa em empresa do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS, na condição de FISCAL DE LOJA, fará jus ao acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o salário mensal, a título de gratificação de natureza indenizatória, a qual será devida apenas nos meses que houver prestação de serviços de fiscalização pelo empregado, nas condições aqui convencionadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica impreterivelmente vedada a utilização de arma de fogo pelo empregado exercente das atribuições de fiscal de loja.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O acréscimo não gera direito adquirido, podendo ser suprimido quando o empregado não mais exerça a atividade.

OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fica assegurado aos empregados no COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS nos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE que trabalharem em locais insalubres ou que manipulem produtos e/ou substâncias nocivas à saúde, o Adicional de Insalubridade nos percentuais de 10% (dez por cento), nos casos considerados de grau mínimo, de 20% (vinte por cento), nos casos considerados de grau médio, e de 40% (quarenta por cento) nos casos considerados de grau máximo em conformidade com o art. 192 da CLT. Devendo ser o percentual apurado por Perícia Técnica, por profissional credenciado pela Secretaria Regional do Trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO:

No caso do empregado que receba adicional de insalubridade, apurado por índices superiores aos indicados no caput desta cláusula, ficará garantido o DIREITO ADQUIRIDO, em face de inviolabilidade do salário.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL

Fica assegurada ao empregado no COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS nos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE uma INDENIZAÇÃO ADICIONAL, na hipótese do mesmo vir a ser demitido, sem justa causa, no mês anterior da DATA BASE DA CATEGORIA (DATA BASE - 1º DE JULHO), na forma do artigo 9º da Lei 6708/1979, indenização esta no valor equivalente a 01 (um) piso salarial da categoria.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE LANCHES

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS fornecerão “lanche” gratuitamente aos seus empregados, quando estiverem em regime de trabalho extraordinário após a segunda hora de trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AJUDA ALIMENTAÇÃO

Obrigam-se as empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS estabelecidas na base territorial dos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE, que integrem a categoria econômica, NÃO ATINGIDAS PELO REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL (REPIS), nos termos deste instrumento, a fornecer aos seus empregados a título de ajuda alimentação, a importância de **R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)**, por mês, cujo pagamento se efetuará por meio de tickets-alimentação, tickets-refeição, ou qualquer outra designação equivalente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Para os novos empregados de que trata a cláusula 5ª, parágrafo primeiro desta Convenção Coletiva de Trabalho, excetuados os jovens aprendizes que tenham jornada de trabalho de até 06 (seis) horas por dia, o valor da ajuda alimentação será de **R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)**, por mês, valor que, após os 120 (cento e vinte) dias de vigência do contrato de emprego, passará a ser de **R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) por mês a partir de 1º de JULHO de 2025.**

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Deverá a representação Profissional notificar as empresas da relação dos empregados Associados quites com suas obrigações sindicais, para que o benefício seja concedido.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O pagamento poderá ser efetuado através de cheque-alimentação, tickets-refeição, cartão alimentação ou qualquer outra designação equivalente.

PARÁGRAFO QUARTO:

A ajuda-alimentação, de que trata o “caput” desta cláusula, não possui natureza salarial, não podendo se integrar ao salário para qualquer fim.

PARÁGRAFO QUINTO:

A ajuda-alimentação acima referida poderá ser realizada através dos “Programas de Alimentação do Trabalhador – PAT”, previstos na Lei nº 6.321, de 14.04.1976, e no Decreto nº 5, de 14.01.1991.

PARÁGRAFO SEXTO:

Ficam isentas da obrigação prevista nesta cláusula as empresas do COMÉRCIO E SERVIÇOS que já forneçam cheque-alimentação, tickets-refeição ou qualquer designação equivalente, ou que ainda forneçam ou vierem a fornecer a alimentação aos seus empregados em valor igual ou superior ao previsto no “caput” desta cláusula, observadas as normas do MTE acerca da matéria.

PARÁGRAFO SÉTIMO:

Ficam igualmente excluídas da obrigação prevista nesta cláusula as empresas do COMÉRCIO E SERVIÇOS que forneçam cesta básica a seus empregados em valor igual ou superior ao fixado no “caput” desta cláusula.

PARÁGRAFO OITAVO:

A obrigação de que trata o “caput” desta cláusula não será devida por ocasião das férias dos empregados, bem como nos períodos de licença-maternidade, mantida, porém, a obrigação do fornecimento da vantagem pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias para os empregados que estiverem em auxílio-doença.

PARÁGRAFO NONO:

A AJUDA ALIMENTAÇÃO pactuada nesta cláusula assegura a compensação de adiantamentos e antecipações a este título concedidos após **1º de JULHO de 2025**.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE

Obriga-se o EMPREGADOR a fornecer aos comerciários os vales-transportes necessários e suficientes, em conformidade ao Decreto 10.854 de 10 de novembro de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Em não existindo na localidade o serviço de transporte público regular, poderá ser fornecido outro meio de transporte ao empregado, ou transporte próprio ou locado pelo empregador ou ajuda de custo através da folha de pagamento e/ou depósito na conta corrente do funcionário, que não se incorporará a remuneração do empregado para quaisquer fins, visando a utilização de transporte alternativo, em face da ocorrência de deficiência ou inexistência do transporte público nas regiões abrangidas por este instrumento coletivo. Neste caso, o empregador não poderá proceder a desconto superior ao limite legal (6% - seis por cento da remuneração do empregado). A medida precede de solicitação, escrita, opcional do funcionário, contendo as devidas justificativas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Nos termos do Decreto nº 10.854/2021, e baseado na Declaração emitida pelo empregado acerca do uso do vale transporte, é direito da empresa fiscalizar sua correta utilização quanto ao deslocamento exclusivo residência-trabalho e vice-versa, sendo que a declaração falsa ou o uso indevido do vale transporte constituem falta grave, passível das sanções legais, tais como advertência, suspensão ou demissão por justa causa.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAF

As entidades sindicais convenientes instituem, o **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR**, doravante denominado simplesmente “**PAF**”, com intuito de proporcionar a todos os trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho o usufruto das benesses viabilizada pelo referido **PAF**.

As entidades sindicais convenientes, em um exercício de autonomia privada coletiva e buscando a constante melhoria das condições de trabalho e bem-estar da categoria, instituem o **PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR**, doravante denominado simplesmente “PAF”. Este programa tem o objetivo precípuo de proporcionar a todos os trabalhadores e trabalhadoras subordinados(as) a esta Convenção Coletiva de Trabalho o usufruto de um conjunto abrangente de benefícios assistenciais.

A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho, e para a viabilidade e manutenção dos benefícios contemplados no PAF, as empresas empregadoras se obrigam a pagar mensalmente o valor de **R\$ 38,00 (trinta e oito reais)**, por trabalhador com contrato de trabalho ativo. Este valor, integralmente revertido em benefício da categoria, não possui natureza salarial.

Aos Microempreendedores individuais (MEI), as Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP), detentoras do certificado de adesão ao REPIS, será concedido um desconto, aderindo ao programa previsto nesta cláusula ao valor de **R\$32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos)**.

A inclusão de dependentes é opcional para o trabalhador, que será responsável pelo pagamento mensal de **R\$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos)**, por dependente. Neste caso, o dependente terá direito ao plano odontológico e à telemedicina, mediante autorização expressa para desconto em folha.

I - O plano odontológico para dependentes legais com até 5 (cinco) anos de idade será gratuito, passando a ser cobrado integralmente a partir dos 6 (seis) anos.

O **PLANO** será implementado e gerido pelo Sindicato Laboral através de uma empresa especializada denominada “**Gestora**”, que conjuntamente com os demais fornecedores por ele contratados, garantirão o fiel cumprimento dos benefícios abaixo durante toda a vigência desta CCT.

Nome	Descrição
PLANO ODONTOLÓGICO	Cobertura conforme Rol de procedimentos previstos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar: Urgência 24h, diagnóstico, prevenção, restauração, tratamento de canal, odontopediatria, radiologia, cirurgias e tratamento de gengiva. Características: Rede nacional, sem perícia, sem carências e atendimento com dentistas, via chat, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
TELEMEDICINA	Consulta médica, por vídeo chamada, agendada, com as especialidades descritas a seguir: Clínica geral, cardiologia, endocrinologia e dermatologia.
ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO	Consulta agendada com psicólogo, por vídeo chamada.
CONSULTORIA NUTRICIONAL	Consulta agendada com nutricionista, por vídeo chamada.
ASSISTÊNCIA NATALIDADE	Entrega de cartão magnético com valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Quando do nascimento do filho do titular, ele deverá entrar em contato com a central de atendimento da Gestora em até 60 dias e deverá enviar a certidão de nascimento. Observações:• Limite de acionamento de 01 vez ao ano, por titular. • Em caso de nascimento de Gêmeos, será acrescido o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) a partir do segundo univitelino.
ASSISTÊNCIA FUNERAL	Todos os empregados regularmente contratados e enquadrados no âmbito desta Convenção Coletiva de Trabalho, que venham a falecer por morte natural ou acidental, serão elegíveis para receber a Assistência Funeral Individual nos termos descritos a seguir: • O valor do benefício de Assistência Funeral Individual é de até R\$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a cobrir despesas diretamente relacionadas ao funeral do empregado falecido, tais como taxas, procedimentos, cerimônia, sepultamento, transporte do corpo e outras despesas correlatas. • A família do empregado falecido deverá acionar o benefício de Assistência Funeral Individual à Gestora, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos das empresas empregadoras, dentro de um prazo de até 72 horas a contar do momento do falecimento. • A solicitação do benefício deverá ser acompanhada da documentação necessária, incluindo atestado de óbito, comprovantes das despesas funerárias e demais documentos pertinentes. • Após a análise da documentação e comprovação das despesas será realizado o reembolso, limitado ao valor máximo de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mediante depósito bancário em conta indicada pelos beneficiários.
SEGURO DE VIDA	Coberturas: - Morte Natural ou Acidental: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

	- Invalidez Permanente Total Por Acidente: Limite máximo de indenização de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). - Invalidez Permanente Parcial Por Acidente: Limite máximo de indenização de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). - Invalidez Funcional Permanente Total por Doença: Limite máximo de indenização de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). - Invalidez Funcional Permanente Parcial por Doença: Limite máximo de indenização de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). *Em caso de invalidez parcial, a Seguradora pagará uma indenização de acordo com a tabela estabelecida nas condições gerais do seguro. ** Acidentes decorrentes de trabalho ou acidentes pessoais.
REDE DE DESCONTOS	Descontos em mais de 200 parceiros: • Vários segmentos como lazer (cinema), cultura, e-Commerce, delivery, alimentação e muito mais. • Sorteios, Jogos Premiados, Cupons Ativação com promoções, sorteios exclusivos com prêmios, jogos e cupons gratuitos; • Cursos e Revistas; • Conteúdo de qualidade e gratuito. Como utilizar: • O beneficiário terá acesso aos descontos e promoções através do site da gestora.

*Plano Odontológico registrado e regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. As condições de atendimento, abrangência, coberturas, carências etc. do produto estão em conformidade com agência reguladora e estabelecidas no contrato firmado entre a Operadora de Planos Odontológico e o Sindicato Laboral.

**Conforme o regulamento e as condições gerais estabelecidas na Apólice estipulada/sub- estipulada pelo Sindicato Laboral com a Seguradora devidamente registrada na Susep.

***Conforme o regulamento e as condições gerais estabelecidas em contrato com empresa de fornecedora do serviço.

Parágrafo Primeiro: A Gestora disponibilizará um sistema online através do site <https://www.agiben.com.br/paf-comerciarior-paulista> para que os empregadores realizem a inclusão de todos seus trabalhadores ativos e novos contratados no PAF, bem como, a exclusão dos que tiverem o seu contrato de trabalho reincidento;

Parágrafo Segundo: O pagamento mensal do PAF deverá ser realizado pelas empresas Empregadoras, por cada trabalhador ativo, independente dos benefícios já ofertados por ela, garantindo na íntegra o acesso a todos os benefícios previstos nesta cláusula;

Parágrafo Terceiro: Fica estabelecido que o valor a ser pago mensalmente por cada trabalhador e/ou dependente(s) referente ao PAF será realizado pelas empresas empregadoras através de boleto bancário, disponibilizado no sistema online pela empresa Gestora, com o vencimento no dia 10 (dez) de cada mês. A cobrança do PAF será realizada pela empresa Gestora por conta e ordem do Sindicato Laboral;

Parágrafo Quarto: As movimentações de inclusões e exclusões de trabalhadores e/ou dependentes deverão ser realizadas até o dia 20 (vinte) de cada mês através do sistema de movimentação online e terão processamento efetivado com vigência no dia 01 (primeiro) do mês subsequente;

Parágrafo Quinto: Em caso de aviso prévio indenizado ou cumprido, o empregador manterá o pagamento do PAF para manutenção dos benefícios convencionados nesta cláusula;

Parágrafo Sexto: As empresas empregadoras deverão fornecer no ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho com o empregado, a comprovação de vinculação do empregado através de demonstrativo de fatura equitação do boleto do PAF do mês vigente;

Parágrafo Sétimo: A Gestora mantém a disposição dos Empregadores e Empregados, a Central de Relacionamento, com funcionamento em dias úteis, de segunda a sexta, das 8h às 18h, pelo site <https://www.agiben.com.br/paf-comerciarior-paulista>, e/ou pelos números de contatos disponíveis abaixo:

Plano odontológico	Médicos online	Assistências
Informações ou dúvidas sobre os serviços de Odontologia	Informações ou dúvidas sobre os serviços médicos	Informações ou dúvidas sobre o Plano de Assistência Familiar (PAF)
0800 006 2254	0800 940 6888	0800 940 6333

Parágrafo Oitavo: A Gestora disponibilizará aos trabalhadores, acesso a todas as informações pertinentes ao funcionamento dos benefícios contemplados no PAF, através do site <https://www.agiben.com.br/paf-comerciarior-paulista>

Parágrafo Nono: O não pagamento do boleto até o vencimento estabelecido nesta Convenção Coletiva implicará na incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, correção monetária pela variação positiva do IGP-M e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores não pagos;

Parágrafo Décimo: O reajuste do valor do **PAF** previsto nesta cláusula será realizado anualmente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Parágrafo Décimo Primeiro: O envio e uso de dados dos empregados para a execução desta cláusula observam estritamente os termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Parágrafo Décimo Segundo: O inadimplemento da empresa no pagamento do **PAF** por período superior a 10 (dez) dias, resultando na suspensão dos benefícios por fornecedores/operadoras, configurará **falta gravíssima** e a responsabilizará imediatamente pelo **custeio integral e direto do benefício, reembolso de serviços não cobertos ao trabalhador**, além das **penalidades máximas** previstas nesta Convenção, inclusive em caso de cancelamento definitivo do plano.

I - A regularização do débito restabelecerá a cobertura do PAF, sem isentar a empresa das responsabilidades e penalidades incorridas durante a suspensão.

Parágrafo Décimo Terceiro: O valor mensal do PAF previsto nesta cláusula, tendo em vista o caráter assistencial e indenizatório, não têm natureza salarial e não se incorporam ao salário para qualquer fim;

Parágrafo Décimo Quarto: As empresas empregadoras terão até 30 (trinta) dias úteis a partir da assinatura desta convenção coletiva de trabalho para realizar a inclusão de todos seus trabalhadores através do Sistema Online disponibilizado pela Gestora, conforme parágrafo primeiro;

Parágrafo Décimo Quinto: Visando a segurança e manutenção dos benefícios aos trabalhadores, fica pactuado que a validade, aplicabilidade e vigência desta cláusula perdurará durante toda a vigência desta convenção, bem como no período de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho do ano seguinte, mesmo que sua assinatura e homologação ocorra em data posterior a sua data base. A suspensão e inaplicabilidade desta cláusula somente ocorrerá caso fique pactuado a sua exclusão na próxima Convenção Coletiva;

Parágrafo Décimo Sexto: Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, o empregador manterá o recolhimento, ficando garantidos ao empregado todos os benefícios previstos nesta cláusula.

Parágrafo Décimo Sétimo: O pagamento do PAF, desobriga as empresas empregadoras da contratação de outros benefícios com coberturas semelhantes para atender as disposições legais;

Parágrafo Décimo Oitavo: Na hipótese de violação desta cláusula, fica a parte infratora sujeita a penalidade de multa mensal de meio piso salarial normativo pago em favor do empregado e mais meio piso salarial normativo pago em favor do sindicato laboral.

Parágrafo Décimo nono: Na hipótese de violação desta cláusula, para as empresas enquadradas no Regime Especial de Piso Salarial – REPIS, fica a parte infratora sujeita a penalidade de multa anual de meio piso salarial normativo pago em favor do empregado e mais meio piso salarial normativo pago em favor do sindicato laboral.

Parágrafo Vigésimo: Fica estabelecido que a execução da penalidade financeira, conforme especificado no Parágrafo Décimo Quinto desta Convenção, será efetuada pela empresa Gestora, atuando por conta e ordem do Sindicato Laboral. Este processo inclui a emissão de cobranças, seguindo os procedimentos previamente estabelecidos e assegurando a transparência e a conformidade com os termos e condições acordados;

Parágrafo Vigésimo Primeiro: As empresas empregadoras deverão comunicar ao Sindicato Profissional todas as inscrições e movimentações de trabalhadores e dependentes no Programa de Assistência Familiar – PAF, no seu e-mail: financeiro@sindecompaulista.com.br, a fim de possibilitar o acompanhamento e a fiscalização da correta implantação do Programa. Tal medida visa assegurar a efetividade e a constante melhoria dos benefícios oferecidos aos empregados, criando ainda um canal de comunicação entre Sindicato, Gestora e trabalhadores para recebimento de sugestões e avaliação contínua da qualidade dos serviços prestados. Para o encaminhamento de sugestões, solicitações de aprimoramento e esclarecimento de eventuais dúvidas, os interessados poderão entrar em contato por meio do telefone: 81 3487- 6170 e/ou WhatsApp: 81 99314-5805.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ANOTAÇÕES DA CTPS

Constará na Carteira de Trabalho a Previdência Social a função efetivamente exercida pelo comerciário, sendo no caso de comissionista, serão anotados o percentual percebido e o salário fixo se houver, ficando o empregador impedido de solicitar trabalhos diversos do ajustado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPREGADOS

O empregado admitido por prazo de experiência ou por tempo determinado, deverá receber no ato da admissão, cópia de seu Contrato de Trabalho devidamente preenchido e subscrito pelo empregador.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS E COMISSIONISTAS, CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º

O cálculo das verbas rescisórias do empregado comissionista bem como das verbas relativas à férias e aviso prévio, terá como base à média aritmética das comissões percebidas pelo empregado nos últimos 12 (doze) meses, respeitando-se o disposto no decreto nº 10.854/2021, tendo o empregado tempo inferior a 12 (doze) meses na empresa, sua média será o valor de todas as comissões proporcionais ao número de meses trabalhados.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Em relação à apuração de valores relativos ao 13º salário, deverá ser considerada do número de meses trabalhado no ano curso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DIFERENÇAS NAS VERBAS RESCISÓRIAS

Fica assegurado ao empregado demitido, SEM JUSTA CAUSA, no mês da DATA-BASE DA CATEGORIA, receber adiferença nas parcelas rescisórias, apurada sobre o reajuste concedido a categoria profissional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO/PRAZO

As Empresas do comércio em geral e serviços estabelecidas nas cidades de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá, ao dispensarem seus empregados com 06 (seis) meses ou mais de serviços, PODERÃO, fazer a homologação da rescisão contratual no SINDICATO PROFISSIONAL, presencialmente, mediante prévia solicitação de agendamento, através do e-mail: financeiro@sindcompaulista.com.br e confirmação através do telefone: 81 3487- 6170 e/ou 81 99314-5805, até 03 (três) dias antes dos prazos previstos no § 6º do art. 477 da CLT, para o efetivo pagamento das verbas rescisórias, devendo apresentar toda documentação necessária, conforme relacionado a seguir:

- a) Carta de Preposição;
- b) Ficha de registro dos empregados e/ou livro de registro;
- c) Termo de rescisão do contrato de trabalho em 05 (cinco) vias;
- d) Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado afastado, devidamente atualizada;
- e) Comprovante do aviso-prévio ou do comprovante do pedido de demissão;
- f) Extrato analítico atualizado do FGTS;
- g) Guia de recolhimento da multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, em caso de dispensa sem justa causa;
- h) Requerimento de seguro desemprego;
- i) Exame Médico Demissional;
- j) Guias de recolhimento dos Descontos da contribuição negocial Profissional e Contribuição Negocial Patronal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

EXTINÇÃO CONTRATO POR MÚTUO ACORDO O contrato de trabalho poderá ser extinto por mútuo acordo entre empregado e empresa em conformidade ao art. 484-A da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA

No ato da rescisão de contrato de trabalho por justa causa, a empresa deverá indicar por escrito a falta grave cometida pelo empregado sob pena de não poder alegá-la posteriormente em juízo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CARTA DE APRESENTAÇÃO

O empregador fornecerá ao empregado, demitido sem justa causa, Carta de Apresentação abonando sua conduta profissional, mencionado o período trabalhado e as funções exercidas.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA DISPENSA DO AVISO

O empregado dispensado da empresa, que no cumprimento do aviso prévio, se comprovadamente conseguir outro emprego, ficará dispensado do cumprimento do restante do aviso prévio, percebendo, contudo, os dias trabalhados.

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O contrato de experiência fica suspenso durante o afastamento do empregado por auxílio de doença pela Previdência Social, prorrogando-se o seu termo final por período idêntico ao da suspensão do contrato.

CONTRATO A TEMPO PARCIAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO A TEMPO PARCIAL (PART TIME)

As empresas poderão contratar empregados para prestarem seus SERVIÇOS EM TEMPO PARCIAL, nos termos do Art.58 -A e seguintes da CLT, entendendo-se como tal, aquele cuja duração não exceda até 26 (vinte e seis) horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 06 (seis) horas suplementares semanais ou para os contratos com duração de até 30 (trinta) horas semanais, sem a possibilidade de horas extraordinárias.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa pelo trabalhador e homologada pelo Sindicato Laboral, mediante simples requerimento escrito com a assinatura do empregado.

- a) Após cada período de 12 (doze) meses, o empregado terá direito a férias na proporção prevista no art. 130 da CLT;
- b) É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço;
- c) O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.

I- JORNADA PARCIAL DE ATÉ 30 HORAS - Consideram-se aquela cuja duração não exceda 30 (trinta) horas semanais, vedadas as horas extras e obedecidos os seguintes requisitos:

- a) Dentro da semana a jornada poderá ser fixada em qualquer período (horas e dias), desde que não exceda o limite de 08 (oito) horas diárias;
- b) O salário do empregado contratado em tempo parcial será proporcional à jornada trabalhada, não podendo ser inferior ao salário hora do empregado paradigma contratado para trabalhar em tempo integral na mesma função;
- c) Após cada período de 12 (doze) meses, o empregado terá direito a férias na proporção prevista no art. 130 da CLT.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA RESCISÃO

As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, em conformidade com as Leis nº 123/2006 e 147/2014, poderá, em estado de desequilíbrio financeiro, declarado pelo empresário ou contador, poderá pagar as verbas rescisórias, de forma parcelada, mediante aquiescência formal do trabalhador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Os pagamentos poderão ser realizados diretamente nas respectivas contas correntes dos empregados, sendo que a parcela mínima não poderá ser inferior a R\$ 1.000,00 (um mil reais).

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Não pode ser objeto desta modalidade de parcelamento, o FGTS em atraso, e multa de 40% do FGTS.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

É condição essencial a assistência obrigatória do Sindicato Profissional na presença das partes.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES ESTABILIDADE MÃE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DAS GARANTIAS DA EMPREGADA GESTANTE

Fica assegurada à empregada gestante a estabilidade provisória no emprego, vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

§1º Durante o período de afastamento, a empregada terá direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, garantida pelo art. 392 da CLT, sem prejuízo do emprego e do salário.

ESTABILIDADE PAI

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DA ESTABILIDADE DO PAI

Será assegurada estabilidade provisória de 30 (trinta) dias para os empregados com mais de 01 (um) ano de serviços prestados na mesma empresa que se torna pai desde que, comprove que sua esposa não trabalha ou não se beneficia de qualquer modo de estabilidade garantida pela Constituição Federal.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DO APOSENTADO

Será assegurada também ao empregado com mais de 08 (oito) anos na mesma empresa, estabilidade no emprego durante os 12 (doze) meses imediatamente anteriores à complementação do tempo de serviço para aposentadoria integral pela Previdência Social, salvo no caso de dispensa por justa causa.

ESTABILIDADE ADOÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ADOÇÃO DE MENORES

Será assegurado aos empregados, independentemente de sexo, na hipótese de adoção legal de filhos menores, uma garantia ao emprego equivalente a 30 (trinta) dias a contar da data da comprovação junto ao respectivo EMPREGADOR, mediante o competente documento legal, estendendo-se a garantia aos pais de filhos excepcionais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 - A da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

A estabilidade que trata esta cláusula valerá em caso de adoção judicial, devidamente comprovada.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DA CONFERÊNCIA DE CAIXA

A conferência de caixa será realizada na presença do próprio operador responsável, e quando impedido pela empresa de acompanhar a conferência ficará isento de responsabilidade por erros verificados posteriormente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DE VENDAS A PRAZO

O empregado comissionista fica isento de qualquer responsabilidade pelo inadimplemento dos devedores da empresa nas vendas a prazo, não podendo reter, o empregador as comissões do empregado, desde que referidas vendas tenham sido efetivadas no cumprimento de normas expressas pelo empregador, apresentadas por escrito.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DAS HORAS EXTRAS/DO ADICIONAL NOTURNO

As horas extraordinárias de todos os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho serão remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o salário da hora normal, sendo proibida a realização de horas extras após a 2ª (segunda) hora extra prestada após o horário normal de 08 (oito) horas no mesmo dia, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação trabalhista.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A jornada extraordinária de trabalho, excepcionalmente, cumprida aos domingos será remunerada com o acréscimo de 80% (oitenta por cento), e nos feriados civis e religiosos será remunerada com o acréscimo de 100% (cem por cento) que não poderá ultrapassar de uma hora extraordinária por dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os serviços prestados pelos empregados no HORÁRIO NOTURNO, horário este compreendido entre 22h00 de um dia e as 05h00 do dia seguinte, serão remuneradas com um adicional de 30% (trinta por cento) sobre a hora normal.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

As horas extras realizadas pelos empregados comissionistas terão seus cálculos incidindo pela média mensal das comissões referentes às vendas realizadas.

PARÁGRAFO QUARTO:

Fica convencionado que os empregados comissionistas que prestarem horas extras e que durante este período não efetuarem vendas, receberão as referidas horas como extraordinárias e pagas, quando não compensadas, com os índices percentuais previstos nesta cláusula.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS/ DAS HORAS EXTRAS NÃO COMPENSADAS

Visando à preservação dos níveis de emprego no setor, as partes estabelecem o sistema "BANCO DE HORAS", nos termos do §2º do artigo 59 da CLT, o qual não se confunde com as compensações de jornada que não constituam "BANCO DE HORAS", mediante as seguintes regras:

1. O sistema de compensação de horários de trabalho poderá ser adotado pelas empresas pela duração de 01 (um) ano, a partir do registro desta Convenção Coletiva de Trabalho no Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego;
2. A carga horária semanal de trabalho do trabalhador terá o limite máximo de 56 (cinquenta e seis) horas, com horário diário de, no máximo, 10 (dez) horas;
3. As horas trabalhadas em regime de compensação se darão na proporção de 01 (uma) hora trabalhada por 01 (uma) hora compensada, exceto em domingos e feriados, nos quais se darão na proporção de 01(uma) hora trabalhada por 02 (duas) horas compensadas.
4. Os empregadores comunicarão a seus empregados, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do trabalho em horas excedentes da jornada normal, excetuadas as hipóteses de ocorrência de necessidade imperiosa de serviço, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto;
5. Fica ajustado que as compensações dos excessos de jornada deverão, se possível, ser concentradas em dias inteiros de folga, sendo os trabalhadores informados por seus respectivos empregadores, por escrito, das compensações das horas trabalhadas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, salvo acordo escrito entre o empregador e os seus trabalhadores;
6. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, por quaisquer de seus motivos, as horas trabalhadas não compensadas serão pagas com o acréscimo previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho, calculado sobre o valor da hora normal, enquanto que as horas de trabalho que sejam devidas pelo trabalhador poderão ser compensadas no "Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho", excetuadas as hipóteses de rescisão sem justa causa, quando não poderá haver tal compensação;
7. O acerto de contas do "BANCO DE HORAS" será feito a cada 180 (cento e oitenta) dias, a contar das horas extras prestadas e, havendo crédito do empregado, as horas devidas serão pagas com o acréscimo do percentual previsto

nesta Convenção Coletiva de Trabalho, enquanto que, havendo débito do empregado, a compensação poderá ser feita, a critério da empresa, nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao referido acerto de contas;

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Fica obrigatório, para a aplicação do “Banco de Horas”, de que trata o caput desta cláusula, o pagamento do valor de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) por empregado, a título de CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA ANUAL SINDICAL, em favor do SINDICATO PROFISSIONAL, ficando esclarecido que o valor da taxa envolve apenas os trabalhadores que forem submetidos ao referido Sistema, no ato de instituição do sistema, assim como que, durante a vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho somente poderá ser paga uma única taxa por cada empregado que for submetido ao Sistema;

PARÁGRAFO SEGUNDO:

É condição obrigatória, para que os empregadores possam adotar o sistema de compensação de jornadas ou de horas de trabalho previsto nesta cláusula, que haja a comunicação escrita ao SINDICATO PROFISSIONAL, informando sobre a concordância dos empregados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua adoção, através do e-mail financeiro@sindcompaulista.com.br, que deverá ser respondido pelo SINDICATO PROFISSIONAL, para que este possa exercer a fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas acima.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O descumprimento das condições estabelecidas nesta cláusula impedirá, automaticamente, aqueles empregadores que a descumprirem, de renovar o sistema de compensação de jornadas ou de horas de trabalho na próxima negociação coletiva de trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO:

Para a utilização do sistema de compensação de jornadas (“Banco de Horas”), de que trata esta cláusula, as empresas deverão requerer a emissão do Certificado de Regularidade de Situação Sindical (CRSS), relativamente ao cumprimento desta cláusula, documento a ser emitido pelos SINDICATOS PATRONAIS e PROFISSIONAL e que comprovará a situação regular das referidas empresas com os seus respectivos SINDICATOS PATRONAL e PROFISSIONAL, em relação ao efetivo pagamento das taxas negociais patronal e profissional ajustadas pelas partes nas diversas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre os Convenientes, a partir da Convenção Coletiva de Trabalho vigente do ano corrente, ou das mensalidades sindicais para aqueles que forem associados.

PARÁGRAFO QUINTO:

As empresas que descumprirem esta cláusula, independentemente do cumprimento das demais disposições da presente Convenção Coletiva de Trabalho, arcarão com a multa de 01 (um) salário normativo por trabalhador, além de outra multa de igual valor, no mesmo número de trabalhadores prejudicados, em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DAS CIDADES DE PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA E ILHA DE ITAMARACÁ, isto sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais.

PARÁGRAFO SEXTO:

As empresas poderão adotar banco de horas com prazo de até 180 (cento e oitenta) pactuado diretamente entre o patrão e empregado, conforme Lei 13.467/2017, as horas serão compensadas em até 180 (cento e oitenta) dias.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DESCANSO E REFEIÇÕES

Serão mantidas pelos EMPREGADORES, em seus estabelecimentos com mais de 30 (trinta) empregados, instalações apropriadas para o trabalhador fazer suas refeições e usufruir do descanso diário regulamentar, sendo a dimensão de tal local proporcional ao número de empregados, a fim de propiciar o real cumprimento do ora disposto.

DESCANSO SEMANAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DESCANSO SEMANAL

Fica estabelecida a obrigatoriedade do pagamento do repouso semanal remunerado – RSR, sobre os domingos trabalhados e feriados civis e santos aos comissionistas sobre a média das comissões auferidas no mês e sobre o salário fixo, se houver. Fica estabelecida a obrigatoriedade do pagamento do repouso semanal remunerado – RSR, sobre os domingos trabalhados e feriados civis e santos aos comissionistas sobre a média das comissões auferidas no mês e sobre o salário fixo, se houver.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DO CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO / PONTO ALTERNATIVO

É obrigatória a utilização do livro de ponto ou cartão mecanizado, para efetivo controle do horário de trabalho nas empresas com mais de 20 (vinte) empregados, observando o disposto no parágrafo 2º do Art. 74 da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

DO CONTROLE DE PONTO ALTERNATIVO As empresas enquadradas no REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL (REPIS), com até 20 (vinte) empregados em atividade na sede da empresa fica autorizado a faculdade de utilização de registro de ponto da jornada de trabalho, através de aplicativo de acordo com a PORTARIA/MTP Nº 671, DE 8 DE NOVENBRO DE 2021 (Ponto alternativo Mobile/Sistema de Registro Eletrônico), respeitados os demais termos de referida Portaria. Entretanto, quando a empresa tiver empregados em trabalho externo não há limitação de quantidade de empregados para o exercício desta cláusula. Até 24h (vinte e quatro horas) antes da efetuação do pagamento a empregadora é obrigada a fornecer cópia em folha única contendo todos os registros da jornada de trabalho mensal do empregado.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

DA SEMANA ESPANHOLA - previsão na OJ 323 da SDI-I do TST Fica autorizada a compensação da duração semanal de trabalho, obedecidos aos preceitos legais, quedetermina compensação da jornada de trabalho que alterna entre a prestação de 48 horas semanais parauma semana de 40 horas em outra, com divisor de 220 horas mensais.

FALTAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DO ABONO DE FALTAS AO ESTUDANTE

O empregado que se submeter os exames vestibulares para admissão em Universidades ou Escolas Técnicas terá abonadas suas faltas nos dias de exame, desde que comprove, o comparecimento a esses exames e comunique ao Empregador com 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DOS EMPREGADOS ESTUDANTES

Fica vedada a prorrogação de horário de trabalho aos empregados estudantes ou mudança de escalonamento que venham prejudicar a frequência às aulas, salvo se isso ocorrer em época de recesso escolar e com acordo por escrito dos empregados assistidos pelo seu órgão de classe. Exceto nas ocorrências de ordem.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DIA DO COMERCIÁRIO

As empresas do **COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS** estabelecidas nos municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá/PE, **NÃO FUNCIONARÃO** na 3ª (terceira) segunda-feira do mês de outubro, em razão da comemoração do **DIA DO COMERCIÁRIO**.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DO FUNCIONAMENTO DO COMERCIO EM DOMINGOS E FERIADOS

O funcionamento das empresas do **COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS** dos municípios de **PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA E ILHA DE ITAMARACÁ** nos dias de **DOMINGOS, FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS e MUNICIPAIS** com a utilização dos seus empregados, será admitido mediante prévia autorização de funcionamento firmada entre o **SINDICATO PROFISSIONAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DAS CIDADES DE PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA E ILHA DE ITAMARACÁ/PE** e o **SINDICATO PATRONAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO EIXO NORTE – SINDNORTE**, observada a legislação Municipal e Federal, em conformidade com o disposto na Lei 10.101/2000 alterada pela Lei 11.603/2007 e na expressa forma prevista no artigo 611-A, I, da CLT, pela redação da Lei 13.467/2017 e cumpridas as previsões constantes deste instrumento:

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

As empresas que pretenderem funcionar com a utilização dos seus empregados NOS DIAS DE DOMINGOS E DE FERIADOS excluindo os feriados estabelecidos na cláusula 50ª, parágrafo 3º, A PARTIR DO DIA 01 DE JULHO DE 2025, deverão se manifestar por escrito em correspondência (escrita ou eletrônica) dirigida ao SINDICATO PROFISSIONAL e-mail: financeiro@sindcompaulista.com.br, e ao SINDICATO PATRONAL e-mail: contato@sindnorte.com.br ou solicitar autorização de abertura pelo site www.sindnorte.com.br, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias a cada FERIADO/DOMINGO em que pretender funcionar e preencher o seguinte pré-requisito: Comprovação do pagamento das CONTRIBUIÇÕES NEGOCIAIS PROFISSIONAL/PATRONAL nos termos da Legislação vigente, bem como do ENCARGO OPERACIONAL SINDICAL PROFISSIONAL e da CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA PATRONAL conforme estabelecido neste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NOS DOMINGOS E FERIADOS: Cumpridas as etapas elencadas no caput, cada entidade expedirá individualmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o recebimento da solicitação para funcionamento, a **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**, que somente terá efeito se assinada pelos sindicatos, podendo ser expedida separadamente ou em conjunto, que deverá permanecer em poder da empresa beneficiada para hipótese de fiscalização.

a) A **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** terá como signatários as respectivas entidades Profissional e Patronal;

b) A **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** é exigível nos termos deste Instrumento Coletivo apenas para as EMPRESAS do comércio em geral e serviços estabelecidas nos municípios de PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA e ILHA DE ITAMARACÁ. Documento **INDISPENSÁVEL** quando estas optarem pelo funcionamento nos DOMINGOS e FERIADOS com a utilização dos seus empregados, conforme previsto no subitem anterior devendo a mesma ficar exposta em local visível e disponível para exibição se necessário no estabelecimento comercial a **FISCALIZAÇÃO** do Sindicato dos Empregados no Comércio de PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA e ILHA DE ITAMARACÁ e Superintendência Regional do Trabalho/PE.

c) **SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA PELO PORTAL DO SINDNORTE:**

Acessar o site oficial do Sindnorte, disponível no endereço eletrônico www.sindnorte.com.br;

-Localizar e clicar na opção “Solicitação de Abertura em Feriados”;

-Preencher integralmente o formulário eletrônico, informando os dados da empresa e o feriado em que pretende exercer suas atividades;

-Após o correto preenchimento, acionar a opção “Cadastrar”, ocasião em que a solicitação será registrada e gerado protocolo eletrônico;

-O Sindnorte entrará em contato com a empresa solicitante, utilizando os dados informados no cadastro, para dar prosseguimento ao processo de autorização de abertura em feriados.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

NÃO PODERÃO FUNCIONAR nas seguintes datas:

1º de Janeiro;

1º Maio – Dia do Trabalhador;

25 de Dezembro – Natal;

Dia dos Comerciantes – 3ª segunda feira de outubro.

PARÁGRAFO QUARTO:

AJUDA DE CUSTO – FERIADOS Sem prejuízo das demais vantagens asseguradas neste instrumento, pelo trabalho realizado será paga, até o início do dia do feriado que vier a ser efetivamente trabalhado pelo empregado, uma AJUDA DE CUSTO no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), para os empregados que percebem SALÁRIO FIXO, e no valor de R\$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) para os empregados COMMISSIONISTAS.

PARÁGRAFO QUINTO:

Para os empregados no MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), nas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), e conceituadas na Lei Complementar nº 123/2006, 128/2008 e 155/2016, das empresas certificadas no REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL – REPIS, cujo as empresas já estão certificadas pela entidade patronal, o valor será de R\$ 37,00 (trinta e sete reais).

PARÁGRAFO SEXTO:

Fica elucidado que a AJUDA DE CUSTO estipulada nesta cláusula regulamentada não constitui salário para nenhum fim de direito.

PARÁGRAFO SÉTIMO:

AJUDA DE CUSTO - DOMINGOS Sem prejuízo das demais vantagens asseguradas neste instrumento, pelo trabalho realizado nos DOMINGOS será paga, até o início do dia de domingo que vier a ser efetivamente trabalhado pelo empregado, uma AJUDA DE CUSTO no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), ficando elucidado que esta AJUDA DE CUSTO não constitui salário para nenhum fim de direito.

PARÁGRAFO NONO:

FOLGA REMUNERADA SEMANAL NOS DOMINGOS Será OBRIGATÓRIO o repouso semanal remunerado, na forma prevista nas disposições legais, devendo o empregado que trabalhar no DOMINGO, obter o respectivo descanso na mesma semana do trabalho no DOMINGO, no MÁXIMO 06 (seis) dias após, conforme Orientação Jurisprudencial nº 410, da SDI-1/T.S.T, devendo ainda o repouso semanal remunerado coincidir, pelo menos 01 (uma) vez no período máximo de 03 (três) semanas com o DOMINGO. Caso a folga do empregado recaia em dia de feriado, a mesma será transferida para o dia útil imediatamente posterior ou outro dia dentro da mesma semana desde que por opção expressa e formal do empregado.

PARÁGRAFO DÉCIMO:

FOLGA COMPENSATÓRIA DOS FERIADOS As EMPRESAS do COMÉRCIO E SERVIÇOS concederão aos seus empregados 01 (uma) FOLGA COMPENSATÓRIA por cada feriado trabalhado, GARANTIDA A FOLGA SEMANAL REMUNERADA prevista na legislação pertinente, folga compensatória esta a ser concedida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia seguinte ao feriado efetivamente trabalhado.

PARAGRÁFO DÉCIMO PRIMEIRO:

JORNADA DE TRABALHO NOS DOMINGOS E FERIADOS A jornada de trabalho dos empregados das empresas do COMÉRCIO E SERVIÇOS, na hipótese de virem a funcionar nos DOMINGOS e FERIADOS acima citados, será de até 08 (oito) horas diárias, garantindo nesta hipótese um intervalo de até 02 (duas) horas para repouso e alimentação e/ou de 06 (seis) horas ininterruptas, diárias, garantindo os 15 (quinze) minutos de repouso previstos em lei, entre a quarta e a quinta hora, observadas as disposições do art. 70, XIII e XIV, da Constituição Federal, não podendo ultrapassar 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:

ESCALAS DE TRABALHO As EMPRESAS que optarem pelo funcionamento nos dias de DOMINGOS E FERIADOS deverão manter em suas sedes as respectivas escalas de trabalho de seus empregados disponíveis a fiscalização do Sindicato Profissional e da SRT/PE.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:

CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA PATRONAL As empresas que optarem pelo funcionamento de seus estabelecimentos nos FERIADOS, deverão recolher nos meses em que ocorrer os mesmos a CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA PATRONAL por categoria, em favor da ENTIDADE PATRONAL SINDNORTE - SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO E SERVICOS DO EIXO NORTE. Devendo ser recolhida em até 24 horas antes de cada FERIADO, o valor correspondente por estabelecimento comercial, através de depósito bancário na Conta Caixa Econômica Federal, Ag. Abreu e Lima (3122) C/C 437-1, CNPJ: 03.575.146/0001-53, ou boleto bancário fornecido pela entidade.

Categoria	Valor
Microempresa - ME:	R\$ 100,00
Empresa de Pequeno Porte - EPP:	R\$ 120,00
Demais Empresas:	R\$ 395,00

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:

ENCARGO OPERACIONAL PROFISSIONAL As empresas do COMÉRCIO E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA e ILHA DE ITAMARACÁ, Estado de Pernambuco, ficarão obrigadas a efetuar o pagamento de uma TAXA MENSAL, por empregado, no valor de:

a) quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), enquanto que as empresas e seus respectivos estabelecimentos, situadas em Shoppings Centers e que sejam consideradas como lojas satélites, se obrigam a recolher, a título de encargo operacional sindical, em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DAS CIDADES DO PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA e ILHA DE ITAMARACÁ, a quantia de R\$ 22,00 (vinte e dois reais);

b) R\$ 14,00 (quatorze reais) por cada empregado que laborar no feriado ou domingo, nas empresas de pequeno porte (EPP) e microempresas (ME) conceituadas na Lei Complementar nº 123/2006 e 155/2016, enquadradas no REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL - REPIS, cujo as empresas já estejam certificadas pela entidade sindical patronal;

c) Ressaltando que a taxa encargo operacional aqui estipulada é MENSAL, independentemente do número de DOMINGOS ou FERIADOS que venha a funcionar durante o mês com utilização de seu quadro de empregados. Devendo recolher o referido encargo operacional em favor do Sindicato Profissional, no prazo de até 48 horas, antecedentes ao funcionamento. Sob pena de multa de 100% (cem por cento), para pagamento posterior.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DO ASSENTO DO LOCAL DE TRABALHO

As empresas do COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL manterão assentos para seus empregados nos termos da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA

Empregador obriga-se a seguir todas as normas previstas na NR nº 24, Ministério do Trabalho, se comprometendo ainda, com o cumprimento das seguintes regras de higiene e segurança:

1. Dependências sanitárias adequadas para uso pelos empregados;
2. Fornecimento de água potável, através de copos descartáveis ou individuais e alternativamente através de bebedouro;
3. Disponibilização de kit de primeiros socorros em cada estabelecimento

UNIFORME

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORME

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS que exigirem o uso de uniformes de trabalho deverão fornecê-los sem ônus para seus empregados, devendo os mesmos devolvê-los quando do término do contrato de trabalho, no estado de conservação em que se encontrarem.

CIPA – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO, ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS AOS CIPEIROS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CIPA

Os EMPREGADORES comunicarão ao SINDICATO PROFISSIONAL as eleições da CIPA, com antecedência de 30 (trinta) dias.

EXAMES MÉDICOS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

O empregador responsabilizará pelas despesas de transporte do empregado, quando da realização de exames médicos periódicos, admissional e demissional.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - DO ATESTADO MÉDICO OCUPACIONAL

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS se obrigam a oferecer o exame médico aos seus empregados, na conformidade com as disposições do Art. 168 da CLT, com a redação dada pela lei nº 7855/89.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ATESTATO MÉDICO ODONTOLÓGICO

Os atestados médicos e odontológicos fornecidos pelo INSS, clínicas e médicos conveniados ao Sindicato Profissional, serão aceitos pela empresa para todos os efeitos legais desde que observados as disposições da Portaria nº 3291/84 do INSS.

OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - GARANTIA DO EMPREGADO ACIDENTADO

O empregado acidentado só poderá ser dispensado após o período de até 30 (trinta) dias de cumprida a estabilidade acidentária, prevista na lei 8213/91, após a alta médica previdenciária, salvo desligamento por justa causa, devidamente comprovada.

RELAÇÕES SINDICAIS

SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DA LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS asseguram o afastamento do empregado membro da Diretoria do SINDICATO da Categoria Profissional, sem prejuízo de sua remuneração, quando houver imprescindível necessidade de sua participação em reunião do órgão. Cada permissão somente ocorrerá em decorrência de solicitação, por escrito, do Presidente do Sindicato da Categoria Profissional, ou seu substituto legal, com antecedência de 72 horas;

PARÁGRAFO ÚNICO:

A liberação do empregado dirigente sindical, prevista no caput desta cláusula, não poderá, exceder o limite máximo de 6 (seis) dias anualmente, ininterruptos e/ou intercalados.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DA SINDICALIZAÇÃO

O empregador não oporá obstáculos a realização de assembleias com os empregados do seu estabelecimento, visando incentivar a campanha de sindicalização. Devendo o sindicato profissional informar com a antecedência de 72 (setenta e duas) horas a realização da reunião.

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DAS GARANTIAS SINDICAIS

Fica garantida ao SINDICATO representante da categoria profissional a colocação de avisos de interesses dos empregados, nos locais de trabalho para orientação e comunicação da categoria comerciária com prévia comunicação ao gerente ou responsável pelo estabelecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Os avisos e comunicados, não poderão conter mensagens político-partidárias, ofensas a moral do empregador ou ao nome da empresa.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL

Com a finalidade de custear os serviços prestados pelo Sindicato Profissional, tais como a manutenção de equipamentos, despesas relacionadas à campanha salarial (incluindo editais, materiais de divulgação, honorários advocatícios, transporte, entre outros), bem como os programas assistenciais oferecidos (atendimentos médico, odontológico, psiquiátrico e jurídico), os empregadores abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho deverão descontar, mensalmente, de todos os empregados associados e beneficiários desta norma coletiva, o valor correspondente a 2% (dois por cento) do piso salarial da categoria, a título de Contribuição Negocial Profissional, repassando-o ao Sindicato Profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Os valores relativos aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2025 serão descontados dos trabalhadores pelos empregadores e repassados ao Sindicato Profissional por ocasião do pagamento das diferenças salariais, a ser realizado nas folhas de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, respectivamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

O desconto da Contribuição Negocial Profissional é extensivo aos empregados que forem contratados durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

O prazo para apresentação de oposição ao desconto da Contribuição Negocial será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do registro da Convenção Coletiva de Trabalho no sistema Mediador do Ministério do Trabalho (MT).

A manifestação de oposição somente será considerada válida se realizada pelo próprio empregado, por meio de comparecimento pessoal à sede do sindicato, com assinatura em documento específico, a ser realizado de próprio punho pelo trabalhador em horário de funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO:

Os empregados que, dentro do prazo estabelecido nesta Convenção Coletiva de Trabalho, manifestarem formalmente sua oposição ao desconto da Contribuição Negocial Profissional, estarão cientes de que não poderão usufruir dos benefícios e vantagens previstos nas cláusulas de natureza econômica e assistencial instituídas por este instrumento normativo, os quais são resultado direto da negociação, organização e atuação do Sindicato Profissional, custeados pela referida contribuição.

Tal previsão está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 935 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição assistencial a todos os integrantes da categoria, inclusive não sindicalizados, desde que seja assegurado o direito individual de oposição.

Tese fixada pelo STF no Tema 935: "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuição assistencial, ainda que destinada a trabalhadores não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição."

Portanto, ao exercerem o direito de oposição, os trabalhadores declaram, de forma consciente, que abrem mão das vantagens econômicas e assistenciais negociadas coletivamente, limitando-se à observância dos direitos legais não ampliados por este instrumento coletivo.

PARÁGRAFO QUINTO:

As empresas encaminharão ao Sindicato Profissional a relação dos seus empregados dos quais efetuaram o desconto da aludida Contribuição Negocial Profissional estabelecida neste instrumento coletivo, para efeito de controle, o valor total deverá ser depositado na conta corrente do sindicato profissional, na CAIXA ECONOMIA FEDERAL, Agência 0944, c/c n.º 5127-3 OP: 003, ou boleto bancário, para pagamento da referida taxa.

PARÁGRAFO SEXTO:

Nos casos de recusa por parte do empregador de efetuar o desconto e o consequente recolhimento da contribuição negocial à entidade profissional, quando não ocorrer OPOSIÇÃO por parte do empregado, nos termos do parágrafo terceiro e quarto desta cláusula, serão propostas as competentes ações de cumprimento perante a Justiça do Trabalho, arcando o empregador com a responsabilidade pelo efetivo pagamento, ficando vedada a possibilidade de posterior desconto nos salários dos seus empregados, referentes a descontos assistenciais anteriores ao ajuizamento da ação.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - DAS MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas do COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS sediadas nos municípios descontarão dos seus empregados sindicalizados e representados pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, em folha de pagamento, as mensalidades sociais, desde que o empregado autorize o desconto e outras contribuições estabelecidas pela Assembleia Geral da Entidade de Classe, através de boleto emitido pelo Sindicato profissional, e/ou depósito na conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , agência 0944, C/C nº 5127-3, OP: 003.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Fundamentado no Art. 8º, inciso IV. da Constituição Federal e no parágrafo 2º do Art. 114 da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 45/2004, AS EMPRESAS DO COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS estabelecidas nos municípios de PAULISTA, ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAPISSUMA E ILHA DE ITAMARACÁ, sujeitas a esta Convenção, associadas ou não ao SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO EIXO NORTE - SINDNORTE, OBRIGAM-SE A RECOLHER em favor do mesmo, uma CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANUAL, conforme APROVAÇÃO na ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA, inclusive com item ESPECÍFICO, realizada no dia 19/08/2025 às 17h30 em 1ª conv. e às 18h30 em 2ª, na Rua Epitácio Pessoa, 04, Centro, Paulista - PE, conforme edital de convocação publicado no matutino Jornal Folha de Pernambuco no dia 12/08/2025, CONTRIBUIÇÃO esta correspondente a:

EMPRESA VALOR MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL R\$ 330,00

MICROEMPRESAS (nos termos da Lei Complementar 123/2006) R\$ 664,20

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (nos termos da Lei Complementar 123/2006) R\$ 996,30

DEMAIS EMPRESAS R\$1.270,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Conforme estipulado na Assembleia Geral acima citada a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL desempenha um papel fundamental na viabilização das atividades dos sindicatos envolvidos, sendo essencial para o cumprimento de suas funções representativas e de defesa dos interesses das categorias. O pagamento dessa contribuição é vital para garantir a continuidade de ações como a negociação das Convenções Coletivas de Trabalho, o suporte jurídico especializado e a execução de atividades de formação e capacitação, que visam aprimorar o conhecimento da categoria patronal dos empregados. Além disso, os recursos provenientes da contribuição são utilizados para cobrir os custos relacionados à organização de eventos, seminários e cursos que promovem o desenvolvimento profissional e empresarial, bem como para assegurar a divulgação adequada das convenções e acordos coletivos firmados. Dessa forma, o pagamento não é apenas uma obrigação decorrente de disposições legais da Convenção Coletiva de Trabalho, mas também um investimento na sustentabilidade e no fortalecimento da representatividade sindical, assegurando que ambas as partes possam continuar atuando em prol da melhoria das condições de trabalho e do ambiente empresarial.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

A contribuição a que se refere o 'caput' desta cláusula, deverá ser recolhida em benefício do Sindicato Patronal, por estabelecimento, de forma integral, até o dia 31.10.2025, ou, podendo ser dividida em 02 (DUAS) parcelas iguais, sendo a primeira parcela até o dia 31.10.2025 e a segunda até o dia 31.01.2026, mediante solicitação da empresa até o dia 15/10/2025 do mês outubro de 2025, através de guia própria fornecida pela entidade patronal, e após estas datas, com 2% (dois por cento) de multa, mais juros bancários. O não pagamento da contribuição até o 30º dia subsequente ao vencimento, a entidade sindical adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para cobrança.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

As EMPRESAS associadas, quites com suas obrigações sindicais, ficarão isentas do pagamento da Contribuição ASSISTENCIAL Patronal disciplinada por esta Cláusula, durante a vigência desse instrumento.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO PROFISSIONAL

Assegura-se a estabilidade provisória, por 12 (doze) meses, para os membros da Comissão de Negociação Salarial, conforme relação abaixo.

Membros da Comissão de Negociação:

- **Isaque Candido dos Santos**

- **Kleber Martins de Araujo**

DISPOSIÇÕES GERAIS DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO

As empresas ficarão sujeitas a multas em caso de descumprimento desse instrumento coletivo de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO INCLUSIVE FUNCIONAMENTO IRREGULAR NO FERIADO As empresas ficarão sujeitas a uma multa correspondente ao valor de 02 (dois) PISOS NORMATIVOS SALARIAIS DAS EMPRESAS, em caso de DESCUMPRIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO DE FAZER constantes das cláusulas deste instrumento. Do total da multa arrecadada, o valor reverterá em partes iguais em favor do sindicato profissional (50%) e em favor do sindicato patronal (50%), ficando cada sindicato com a responsabilidade de proceder com a cobrança e aplicação da parte que lhe cabe.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Serão devidas as multas, prevista nesta Convenção Coletiva de Trabalho, após a NOTIFICAÇÃO a empresa, a qual terá oportunidade de cumprir/enquadrar-se nas condições previstas neste instrumento coletivo, dentro prazo ajustado com o sindicato. Incidindo a multa em caso de NÃO CUMPRIMENTO das condições ajustadas entre as partes e na hipótese de AUSÊNCIA DE RESPOSTA da empresa à NOTIFICAÇÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

A Representação Patronal - SINDNORTE deverá ser comunicada através do e-mail: juridico@sindnorte.com.br, pelo sindicato laboral, comprovadamente, das razões da NOTIFICAÇÃO/CONVITE de sua representada e da data de realização de audiência de conciliação perante a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO - SRT/PE.

PARÁGRAFO QUARTO:

No caso de REINCIDÊNCIA, não haverá a OBRIGATORIEDADE da NOTIFICAÇÃO para cumprimento/enquadramento nas condições previstas neste instrumento coletivo acarretando AUTOMATICAMENTE, diretamente a aplicação da MULTA.

PARÁGRAFO QUINTO:

A- As partes livremente convencionam que qualquer controvérsia oriunda desta Convenção Coletiva de Trabalho, entre: sindicatos e empresa, e entre: sindicato PATRONAL e sindicato PROFISSIONAL, PODERÁ ser amigavelmente solucionada através de audiência de conciliação, solicitada ao SINDNORTE – Sindicato das Empresas do Comercio e Serviços do Eixo Norte, através do e-mail: juridico@sindnorte.com.br que disponibilizará ambiente virtual ou presencial para sua realização. E informará as partes envolvidas data e horário da audiência, através de e-mail e/ou WhatsApp.

No dia e horário marcado para audiência, o SINDNORTE disponibilizará 10 (dez) minutos antes, o link para acesso, com tolerância de 5 (cinco) minutos.

B - O não pagamento da MULTA devida, prevista nesta cláusula, poderá as entidades, laboral e patronal, adotarem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para cobrança da dívida.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SESC E SENAC

As empresas se comprometem em envidar esforços com o objetivo de viabilizar o gozo dos benefícios e cursos prestados pelo SESC e SENAC aos seus empregados respeitadas, todavia, as disposições legais dessas entidades.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

O cumprimento da presente Convenção Coletiva de Trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da Superintendência Regional do Trabalho.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - DAS DIVERGENCIAS

Os conflitos entre as partes convenientes na aplicação dos dispositivos da presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO serão julgados pela Justiça do Trabalho, no âmbito da competência de uma das Varas do Trabalho, adstritas aos municípios onde houver prestado o empregado seu labor, ou onde se encontrar estabelecido o empregador, nos casos de Ações de Cumprimento.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - TELETRABALHO

A Empresa poderá adotar a prestação de serviços em regime de TELETRABALHO e deverá observar o disposto nesta Cláusula e o disposto na Lei nº 13.467/2017.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Considera-se TELETRABALHO a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências da Empresa, inclusive em Home Office, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Deverá ser anotada a modalidade de TELETRABALHO na CTPS e no contrato de trabalho ou termo aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Poderá ser realizada a alteração do regime presencial para o regime de TELETRABALHO, em razão da necessidade da empresa, bem como poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial em comum acordo entre as partes, garantida a transição mínima de 15 (quinze) dias, excetuando-se situações excepcionais e de força maior.

PARÁGRAFO QUARTO:

As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento, inclusive em comodato, dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação dos serviços em regime de TELETRABALHO, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato

escrito, restando claro que as utilidades aqui mencionadas não integram a remuneração do empregado para qualquer finalidade.

PARÁGRAFO QUINTO:

A empresa deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, a partir de quando se presumirá que as doenças e os acidentes, que somente poderiam ter origem no descumprimento dessas instruções, foram concebidos ou agravados por culpa exclusiva do empregado, independentemente de prova de fiscalização por parte do empregador, principalmente, por se encontrar impedido de adentrar à casa do empregado pela garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

PARÁGRAFO SEXTO:

O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pela empresa.

PARÁGRAFO SÉTIMO:

Fica ajustado que a visualização das imagens capturadas em eventual chamada por vídeo com o empregado, equivalem a uma reunião pública, ocorrida no interior da empresa, podendo ser gravada e utilizada para fins lícitos de exercício do poder empregatício, sendo dever do empregado, livrar o ambiente filmado de acontecimentos íntimos e de sua vida privada.

PARÁGRAFO OITAVO:

A aceitação de chamadas por vídeo dependerá de ato próprio do empregado, ficando proibida a ativação remota da câmara pelo empregador para qualquer finalidade.

PARÁGRAFO NONO:

O empregado em TELETRABALHO poderá ser convocado a comparecer à sede da empresa em dias e horários específicos para realização de atividades presenciais, sem que isto descaracterize o seu regime de TELETRABALHO e desde que a prestação de serviços continue a ser realizada preponderantemente fora das dependências da Empresa.

PARÁGRAFO DÉCIMO:

A empresa poderá, a seu exclusivo critério e mediante aviso prévio aos seus empregados e diante das possibilidades e necessidades, adotar controle de jornada para os empregados cuja função específica seja compatível com o TELETRABALHO e o efetivo controle de jornada.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:

A empresa poderá também, a seu exclusivo critério e mediante aviso prévio aos seus empregados, não adotar o controle de jornada. Nesta hipótese, o empregado em TELETRABALHO não estará à disposição da empresa durante uma determinada quantidade de horas diárias, não registra ponto e deverá estar livre de qualquer rotina que obrigue o início e o fim do trabalho em determinado horário, desde que conclua com suas metas e objetivos nos prazos estabelecidos pela empresa, ficando ressalvado que o empregador deverá zelar para não concentrar na mesma data para conclusão, tarefas que não possam ser perfeitamente realizáveis por um profissional de performance mediana em um dia normal de trabalho, diligenciando para atribuir tarefas até a véspera da data planejada para o seu cumprimento.

}

MILTON TAVARES DE MELO JUNIOR
PRESIDENTE
SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMERCIO E SERVICOS DO EIXO NORTE

FABIO JOSE MAGALHAES PORTO
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DAS CIDADES DO PAULISTA

ANEXOS

ANEXO I - ATA PROFISSIONAL

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.